

ESCRITURA NUMERO TREINTA Y NUEVE: En la ciudad de Villa Carlos Paz, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los CINCO días del mes de MARZO del año dos mil VEINTIUNO, ante mí Escribana Pública Nacional, Titular del Registro 631, **COMPARECE** el señor **Eliseo Antonio ARRARAS**, argentino, casado, Documento Nacional de Identidad 11.995.233, con domicilio en calle Reconquista esquina Mariano Moreno de la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba persona hábil de mi conocimiento, doy fe, quien me solicita me constituya en la sede del “**CONSEJO DE PLANIFICACIÓN URBANO AMBIENTAL (CPUA)**” de la ciudad de Villa Carlos Paz, situada en Alem, esquina Hernandez d esta ciudad y NOTIFIQUE mediante ACTA NOTARIAL lo siguiente: “Villa Carlos Paz, 4 de marzo del año 2.021.- **Sr. Presidente del CPUA**.- Villa Carlos Paz.- Presente.- **Eliseo Antonio ARRARAS, DNI 11.995.233**, actuando en nombre propio y en representación de “**CONEA S.A.**”, C.U.I.T: 30-71538311-6, “**AGROPROYECTOS S.A**”, C.U.I.T: 30-71015868-8 y de los Intereses Colectivos de Propietarios, “Pymes” asociadas y empleados de “**MIRALEJOS**”, con domicilio en calle Libertad N° 31, de V. Carlos Paz, vengo por el presente a dejar constancia expresa a esta institución de lo siguiente:

ANTECEDENTES: Se trata de los Expedientes Municipales N° **189792/20** y **192194/21** y del Juzgado de Faltas N° **1-3458/20**, y Resoluciones **001/21** y **036/21** de la Jueza de faltas Municipal Abogada María Laura ORCE.- En fecha 10/Diciembre/20 se procedió a clausurar desde la Municipalidad de V. Carlos Paz, Dirección de Obras Privadas, una importante obra de nuestra empresa, una Torre identificada como “**MIRALEJOS 16**”, Lote NC 39 01 005 001 ubicada en calle Bruselas entre avenidas San Martín y Uruguay, argumentando inicialmente tres hechos motivantes, a saber:

- a) Existían ampliaciones y/o modificaciones que no constaban en los planos aprobados.
- b) Ante la Baja del Representante Técnico anterior no habíamos presentado el nuevo.

c) Habíamos descargado hierro sobre la vía pública. Que oportunamente, procedimos a contestar e impugnar dicha acta, por adolecer la misma de numerosos vicios, fundamentalmente porque 1) Las ampliaciones y/o modificaciones están expresamente autorizadas, siendo la Previa OPTATIVA por el **Art. 8.5.** en tanto se ajusten al código al momento de la presentación y se presenten en el Conforme. Como es de orden pusimos los planos a disposición en la oficina técnica de la Obra. 2) Que la principal modificación fue el remplazo y corrimiento de la rampa de ingreso a las cocheras por un monta coches, eliminación de un núcleo y redistribución de locales y oficinas PORQUE TROPEZAMOS CON UN ENORME DESAGÜE PLUVIAL que atraviesa la avenida Uruguay no advertido por la Dirección 3) No describía la especificidad o determinaba cuáles eran las supuestas modificaciones que se habían realizado en los planos de obra fuera de código que estarían generando la contravención, todo lo cual afectaba ampliamente mi derecho de defensa, en virtud de no poder conocer específicamente las causales, limitándome así la posibilidad de defensa ante la clausura 4) Que existía una FALSA DENUNCIA con simulación de Representación por el profesional Arq. Foressi que presento CD con la Baja (siendo que con fecha 4/Abril/18 había presentado la renuncia y dejó de concurrir a las obras), con la intención que abonemos honorarios y aportes indebidos. 5) Que desde que se inició la obra declaramos que nuestro Representante es el Ing. Formica y la Dirección se negó a darlo de alta por ser dependiente y no contar con el Registro de Profesionales. 6) Que para despachar rápidamente el camión y no interrumpiera el tránsito sobre calle Bruselas se descargaban las lingas de hierro en la vereda y estábamos ingresándolas a la obra. 7) Que ninguno de los puntos mencionados fundamentaba la clausura, que de acuerdo a la OM 4021 no existían motivos de rechazo (cumpliendo con FOS, FOT Altura, Retiro, N° de Plantas y Tamaño mínimo) y que no existía peligro alguno para operarios y terceros. Una vez

hecho el correspondiente descargo, la jueza de falta mediante acciones injustas, dilatorias e insensatas, dictó resolución y decidió no hacer lugar al descargo y ordenó mantener la paralización.- Al día de la fecha, aún se encuentra la obra paralizada, con trámite un recurso de queja por la 2º Resolución establecida, a pesar de haberse dado cumplimiento a todo lo que anti reglamentariamente se no exigió, presentado bajo protesto, como única posibilidad continuar con la obra y atenuar nuestro perjuicio: 1) Se presentaron los **PLANOS COLEGIADOS DE CONFORME PARCIAL** (condición no necesaria) 2) Dimos de **ALTA** el Representante como **INDEPENDIENTE** (lo cual no se ajusta a la realidad) 3) Se **RETIRÓ** la totalidad del hierro de la vía pública y de aquí en más se descarga y guarda sin usar la vereda. Aun así, sorprendentemente, y con un actuar malicioso, subjetivo e improcedente, la Jueza, al día de la fecha aún mantiene la clausura.- Así es, que ante un requerimiento que elevamos a la Jueza para que nos indique cuales son las supuestas falencias de la obra y fundamente su decisión de clausura, ella, según se nos informa ha decidido enviar el Expediente al CPUA para que proceda a dictaminar. - Es por ello que, habiendo tomado conocimiento de nuestra parte de la remisión efectuada, comparezco por el presente solicitando a este órgano, que procedan a dictaminar en forma urgente de acuerdo a los hechos, al derecho y a lo establecido en el código de edificación y ordenanzas municipales correspondientes, y que dicho dictamen sea puramente técnico, librado de toda opinión personal, política y libre de subjetividades (obran antecedentes en ese sentido).- Considerando que estamos en total y absoluta disidencia con lo dictaminado por la Sra. Jueza de Faltas, viéndolo su intención de mantener la clausura, después de haber cometido una serie de irregularidades que a continuación se detallaran, venimos por el presente a informarle a Ud. que en un plazo breve le iniciaremos un pedido de juicio político e iniciaremos la demanda por el resarcimiento de todos los daños y perjuicios ocasionados como con-

secuencia de la prórroga indebida de la clausura.- En mérito de todo lo antes expuesto, solicitamos que de forma urgente, este organismo, proceda a emitir un informe objetivo de la situación, ajustado únicamente a lo establecido por la Ley y las Ordenanzas, dejando de lado cuestiones interpretativas no fundamentadas o que se alejen de la letra de lo normado, y que LOS DICTÁMENES SEAN EMITIDOS INDIVIDUALMENTE por cada uno de los integrantes del CPUA, a los fines de deslindar responsabilidades que se pudieran ocasionar como consecuencia de lo resuelto, en caso de que se genere algún tipo de responsabilidad penal y/o civil.- **Atento a ello, procedo a enumerar las irregularidades cometidas por la jueza de faltas en la causa de referencia:** 1) Acepto las Actas de la Dirección con importantes **errores** de forma y de fondo, consignadas en el descargo, a las que hizo caso omiso. 2) Convalidó **falsamente** la Representación Técnica de un Profesional que nunca trabajó, por haber renunciado antes del inicio real de la obra, generando derechos irregulares. 3) Desconoció el **Art. 8.1.1.** de la **OM 4021, legisferando** (que le está vedado) y con **retroactividad** (que es una impropiedad jurídica) dictaminando que ...*“la condición necesaria (que fija el artículo, la Matrícula, para la Representación Técnica) no es única”*.... de esta manera desconoció a nuestro Representante (declarado mediante **Escritura Pública** ya que la Dirección no cuenta con el Registro de Profesionales, como ordena la OM 4021). Es decir, **INVENTA LA FALTA** al generar más condiciones que las necesarias, que, obviamente, desconocíamos. 4) **Autorizó a legisferar a terceros.** Esto es ilegal, ya que de aquí en más es el Director el que fijaría las condiciones, no el Consejo, exigiendo, como en este caso, que el profesional sea Independiente. 5) Avaló la NO aceptación por parte de la Dirección de profesionales en relación de dependencia, es decir nos niega la posibilidad de trabajar con un **“estudio propio”**, para favorecer a sus colegas independientes. Esto está asentado en las **RESOLUCIONES N° 06/07/08/09/10**

y 11 "B" del 2.020 de la Dirección, que explícitamente dictamina que no acepta **PROFESIONALES DEPENDIENTES**. Eso contradice la **Ley 20477 de Trabajo**, la **Ley 8470 de la Caja de Previsión de Profesionales**, el **Art. 7 Ley 7192 de Arquitectos**, el **Art. 7 Ley 7673 de Ingenieros Especialistas**, el **Art. 8 Ley 7674 de Ingenieros Civiles**, el **Art. 9 Ley 7742 de los Maestros mayores de Obra**, el **Art. 8 Ley 7743 de los Técnicos de la Construcción**, el **Art. 29 Ley 1332 de Aranceles de Profesionales**, los **Art. 1, 25, 171 de la Carta Orgánica Municipal** y el **Art. 8.1.1. OM 4021, Código de Construcción**. Se lleva "puestas" 8 Leyes, la Carta Orgánica y la Ordenanza 4021 no aceptando profesionales dependientes. La Jueza y el Director indubitadamente está por debajo de la CN, CP, Leyes, COM y las Ordenanzas y deben respetarlas. 6) Obliga a aportes irregulares por honorarios a los profesionales en relación de dependencia con simulación de contratos de encomienda. Para que sea claro, hay 2 tipos de aportes al Colegio y Caja: **A) POR MATRICULA** y **B) POR HONORARIOS**. De acuerdo al **Art. 29 de la Ley 1332, de Aranceles de Profesionales**, no corresponden honorarios al profesional en calidad de funcionario. De acuerdo al **Art. 24 de la Ley 8470** Caja de Previsión, el **9% + 9 %** de aporte se aplica **UNICAMENTE** cuando existe honorario. Por lo tanto, si es dependiente aporta **solo por la matrícula**, porque **recibe salario, no honorario**. De acuerdo al **art. 7 del decreto 1402**, (Regl. **Ley 7673**) los profesionales dependientes... "permanecerán en los regímenes previsionales en que revistaran" ..., es decir no tienen que aportar a la **Caja Ley 8470**. EL **Art. 26 de la Ley 8470 OBLIGA** a los **PODERES PUBLICOS** a cumplir con esta Ley en materia de afiliación y aportes, es decir que, si no hay honorarios, los aportes se hacen al régimen que revisten, no a la **Caja Ley 8470** y **no pueden obligarnos a hacer dobles aportes** simulando contratos. Solo pueden exigirnos el aporte por matrícula, el resto es ilegal. 7) **Vuelve a legisferar** (que le está vedado) y con re-

troactividad (que es una improcedencia jurídica) cuando imposibilita y niega que apliquemos la prerrogativa del **Art. 8.5.** de la **OM 4021** que habilita a que la Previa sea **Optativa** (permiso o aprobación) para realizar modificaciones y/o ampliaciones, en tanto la obra esté aprobada, se declaren en el Conforme y se ajusten a Código. La Sra. Jueza indica que *"de proceder de la manera pretendida el bien jurídico tutelado..... perdería el andamiaje jurídico"* es decir, "da por tierra" lo legislado y DESCONOCE NUESTRO ANDAMIAJE JURÍDICO y AL CONSEJO. Estaríamos en falta porque ella **NO ACATA LA norma**, legislando y con retroactividad, quitándole todos los derechos al administrado. Con irregularidad y arbitrariedad es fácil condenar al que cumple: **SE INVENTA LA FALTA.** 8) **Vuelve a legisferar cuando desobedece el Art. 8.12.2.** que indica que el Código a aplicar es **únicamente** el vigente a la fecha de **presentación**, exigiéndonos que las modificaciones y/o ampliaciones se ajusten al código **actual**. Es otra improcedencia jurídica, **cambiarnos, a su arbitrio, el MARCO JURÍDICO de la Obra**, juzgándonos fuera de él o con otro marco. Así con **"el diario del lunes"** también es fácil condenar. Es imposible adivinar los cambios que se implementaran en el código de edificación para anteponerse. Nuevamente **SE INVENTA LA FALTA.** 9) **Nos rechaza irregularmente nuestro Recurso de Reconsideración por extemporáneo**, aplicando las **72 horas** que fijan los **Art. 85 y 86** de la **OM 3868**, no los **5 días hábiles** administrativos como ocurre normalmente en el ámbito nacional y provincial y **SIN ESPECIFICARLO EN LA RESOLUCION 001/21 COMO ES SU OBLIGACION.** Hasta una multa de tránsito indica el plazo para descargo, pero acá se recurre a una **"PICARDIA"** infantil, para desconocer nuestro descargo. Es **OBLIGACION** indicar el plazo para recurrir. Ya fue presentado el correspondiente Recurso de Queja. Es increíble que una jueza, con varias impugnaciones en su concurso, cometa semejantes torpezas. 10) Da por válida, sin inves-

tigar siquiera, la **FALSA DENUNCIA Y AFIRMACION** que hiciera el Director, Sergio Fabián Reyna, mediante nota del **28/Enero/21** de ..." así mismo se detectaron diferencias entre la superficie del lote del proyecto aprobado (2.016) y lo presentado por el nuevo profesional" para justificar la continuidad de la clausura con consigna policial. Es decir, **NOS ACUSA** de que el "lote es de goma". Jamás pudo comprobar que diferencias detectaron. Ya se le presentó oportunamente el plano de amojonamiento del lote certificado por el Ing. Agrimensor Adrián Zurbrigen donde demostramos que el lote **no se encogió, ni estiró**, que tiene la misma medida desde que lo compramos. No entendemos esta paparruchada. 11) Da por válida, sin investigar siquiera, la **SEGUNDA FALSA DENUNCIA Y AFIRMACION** que hiciera el Director, Sergio Fabián Reyna, mediante nota del **03/Febrero/21** de ..." deberán certificar LM/LC/LCV medidos desde el eje de la calle debido a que se detectaron diferencias entre las medidas de los planos aprobados y el plano del expediente N° 189792-20 con el cambio de conductor técnico, asimismo deberá incluir las construcciones existentes y verificar que las cotas coincidan con las dimensiones del lote, los patios y los ambiente" dando a entender que no habríamos respetado FOS, retiros o patios, para justificar la continuidad de la clausura con consigna policial. Es decir, **NOS ACUSA** de que no respetamos la implantación en el Lote del Plano Aprobado de Proyecto, **que le falseamos información**. Jamás pudo comprobar que diferencias detectaron. Ya se le presentó oportunamente el plano de la totalidad de las medidas de la obra en construcción, certificado por el Ing. Agrimensor Adrián Surbrigen donde demostramos que la obra está bien implantada y que se ajusta al centímetro (porque somos detallistas) al Plano de Proyecto Original. **Otra falsedad.** 12) En la Resolución N° **036/21** del 2/Feb/21, notificada el mismo día, expresa textualmente "Confirmar Resolución N° 001/21, mantener la Paralización de Obra hasta PRE-

SENTACION DE PLANOS CONFORME A CODIGO ORDENANZA MUNICIPAL N° 4021".... La Sra. Jueza bien sabe que la **OM 4021** contiene más de **750 Artículos, 350 páginas** y ha sufrido más de **150 modificaciones** en los últimos **10 años**. Comprenderá que, más allá que a nuestro juicio la obra se ajusta estrictamente a código y **no se ha podido demostrar a la fecha desajuste alguno**, nos es imposible **ADIVINAR** qué es lo que es lo que supone la Jueza que estaríamos infringiendo para hacer la apelación, es decir ejercer nuestro legítimo derecho de defensa. Hasta en una multa de transito se describe la infracción para que el administrado pueda hacer el descargo correspondiente. En este caso **tenemos que jugar a los acertijos**. No corresponde. 13)

Los falsos motivos originales de la clausura, que no teníamos Representante Técnico y que en la obra existían modificaciones y/o ampliaciones que no constaban en plano, fueron rápidamente **SUSABADOS (EN DISCONFORMIDAD)**, por lo que **LA CLAUSURA SE TORNO ABSTRACTA**, sin embargo, la misma no se levantó y **se continuó por motivos diferentes**. Lo que corresponde es levantar la clausura, y en todo caso si tenían certezas de que no nos ajustábamos a la Ordenanza 4021, realizar una Nueva Acta. Toda una irregularidad. 14) Hasta el día de la fecha ni la Dirección ni el Juzgado han podido demostrar incumplimiento alguno a lo normado, cada documento solicitado fue entregado en tiempo y forma, no existe elemento alguno que justifique ni el inicio, ni la continuidad de la clausura, sin embargo, la obra continúa inmovilizada, basada exclusivamente en que la Jueza **MODIFICO LO NORMADO Y NOS CAMBIO EL MARCO JURIDICO**, continuando en la búsqueda de alguna irregularidad para poder justificar su ilegal y animoso accionar. 15) Se nos **dilata la apertura** porque se nos acusa o sospecha de que tendríamos la intención, o que existiría la posibilidad, o que nuestro cliente podría dividir los ambientes, con material removible, y así tornar más cómodo, más privados, más rendidores, los espacios disponibles tanto

de los departamentos como de los “estudios” (tan conocidos en el mundo entero) u oficinas **ya que su diseño permitiría hacerlo**, por ejemplo porque contamos con doble baño, o doble iluminación y/o ventilación, o porque existiría el espacio suficiente, una vez entregadas las unidades. En principio, todos nuestros diseños permiten personalizar y/o hacer rendir más los espacios, y no solo es totalmente legal, sino que están explícitamente autorizados por el **Art. 16.3.1.** que permite las divisiones removibles en tanto cumplan con iluminación y ventilación, más allá de que nos estaríamos entrometiendo en los derechos privados de cada cliente, quienes tiene la libertad de dividir, compartir o adecuar su unidad. 16) Llevamos ya **tres meses** con la obra paralizada, es **una extensión de tiempo muy prolongada**, la justicia debe ejercerse en tiempo y en forma sino no es justicia. Tenemos **70 familias afectadas, desprestigio de nuestro buen nombre y cuantiosas pérdidas económicas** y hasta el día de hoy desconocemos los motivos concretos. Suponemos que se trata de un accionar de la Dirección en connivencia con el Juzgado, amedrentándonos y ostentando poder, para que negociemos y retiremos la denuncia de 30 irregularidades elevadas al Defensor del Pueblo.- - Como se podrá observar, existen un conjunto de irregularidades, si nos ajustamos estrictamente al código, si no se cambia el marco jurídico y si dejamos de lado los criterios que se anteponen a lo normado.-- Por todo ello y a los fines de obtener una pronta resolución que habilite nuevamente la continuación de la obra y que, como consecuencia, permita que setenta familias de la ciudad puedan gozar nuevamente de trabajo, se le solicita a los integrantes del CPUTA que de forma inmediata produzcan dictamen pormenorizado, debidamente fundado, sobre la situación que ha sido remitida a este organismo. -Asimismo, quedo a entera disposición del CPUTA para esgrimir personalmente todas estas cuestiones y encontrar una pronta solución al tema. - No podemos permitir que el accionar irregular de la Dirección y Juzgado, sea por desconocimiento

o por compromiso, avalado o justificado por uno o varios miembros del CPUA, como se estaría pretendiendo, máxime cuando creemos que existe animosidad. Debe reinar la objetividad y el cumplimiento y acatamiento estricto de las normas, gusten o no.-- Agradeciendo su tiempo, quedando a su absoluta disposición, nos despedimos de Ud. con la mayor cordialidad, esperando que traslade al resto de los miembros este contenido y que accedan a lo antes peticionado.—Firmado: Ing. Agrónomo Eliseo Antonio ARRARAS/DNI 11.995.233.- En representación Propia, de CONEA S.A. Agroproyectos S.A y de los Intereses Colectivos de Propietarios, Pymes asociadas y empleados de "Miralejos". Libertad N° 31 / eliseo@eliseoarraras.com / 3537 599163."- - Me solicita además que deje constancia del día, hora y fecha de la recepción, como así también, quien lo recibe.- **LEO** al compareciente, quien ratifica su contenido y la firma en mi presencia, doy fe.-

TOC

